



RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1999 B 00707

Numéro SIREN : 428 267 942

Nom ou dénomination : CASINO CARBURANTS

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2015 sous le numéro de dépôt 5420

CASINO CARBURANTS
Société par actions simplifiée au capital de 4.885.509 €
1, Esplanade de France - 42000 SAINT-ETIENNE
428 267 942 RCS SAINT-ETIENNE

GREFFE TC ST ETIENNE
N° gestion : 1999 3702
le : 07 SEP. 2015
N° dépôt : 5420
Visa du greffier : *[Signature]*

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE DU 7 MAI 2015**

L'an deux mille quinze,
Le sept mai,
A onze heures,

Les associés de la société par actions simplifiée CASINO CARBURANTS se sont réunis en assemblée générale, au siège social, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Le Cabinet DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2015, est absent et excusé.

M. Xavier BONNIOT de FLEURAC préside la séance en sa qualité de Président de la société.

Mme Claire JOANNES est désignée en qualité de secrétaire de séance.

La feuille de présence certifiée sincère et véritable par les membres du Bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 4.593.504 actions sur les 4.885.509 actions composant le capital social.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la copie des lettres de convocation adressées aux associés,
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes et son accusé de réception,
- la feuille de présence à l'assemblée,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 2 mars 2015 désignant M. Michel TAMET en qualité de Commissaire à la scission et aux apports,
- le certificat de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 12 mars 2015 du projet de contrat d'apport partiel d'actifs conclu entre CASINO CARBURANTS et la société FRENIL DISTRIBUTION.,
- un exemplaire du Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales du 20 mars 2015 dans lequel a été publié l'avis d'apport partiel d'actifs relatif à l'opération susvisée,

Le Président dépose également les documents suivants qui vont être soumis à l'Assemblée Générale :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- le rapport du Président sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- le rapport spécial du Président,
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,

1 *[Signature]*

- le projet de contrat d'apport partiel d'actifs conclu le 12 mars 2015 entre CASINO CARBURANTS et la société FRENIL DISTRIBUTION,
- les rapports du Commissaire à la scission et aux apports sur l'opération d'apport partiel d'actifs par la société FRENIL DISTRIBUTION à la société CASINO CARBURANTS,
- le projet de statuts modifiés,
- le texte des projets de résolutions proposées à l'Assemblée Générale.

Puis le Président déclare que ses rapports, les rapports du Commissaire aux comptes, les rapports du Commissaire à la scission et aux apports, le texte des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

- Rapport du Président sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Apurement du compte « Report à nouveau » par imputation sur le compte « Prime d'émission, de fusion, d'apport ».
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions.
- Renouvellement du mandat de Président de M. Xavier BONNIOT de FLEURAC.
- Rapport spécial du Président ;
- Rapport du Commissaire à la scission sur l'opération d'apport partiel d'actif par la société FRENIL DISTRIBUTION à CASINO CARBURANTS de sa branche complète d'activité de station-service sise à ST PIERRE SUR DIVES (14170) – rue de Lisieux.
- Approbation du projet de contrat d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions conclu avec la société FRENIL DISTRIBUTION et portant sur sa branche complète d'activité de station-service sise à ST PIERRE SUR DIVES (14170) – rue de Lisieux; approbation de cet apport et de l'augmentation du capital de 195.884 € en découlant.
- Sous condition de l'approbation du projet de contrat d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions conclu avec la société FRENIL DISTRIBUTION, modification corrélative de l'article 6 des statuts.
- Sous condition de l'approbation du projet de contrat d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions conclu avec la société FRENIL DISTRIBUTION, modification corrélative de l'article 7 des statuts.
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture de ses rapports, des rapports du Commissaire aux comptes et des rapports du Commissaire à la scission et aux apports. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion. Aucune observation n'étant soulevée et personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014)

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice clos le 31 décembre 2014 et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014, approuve ces rapports dans leur intégralité, ainsi que les comptes sociaux annuels faisant ressortir une perte de 448.839,93 €.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal visées à l'article 39-4 du C.G.I.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014)

L'assemblée générale, décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 448.839,93 € en totalité au compte « Report à nouveau » portant ainsi le solde de celui-ci à (448.839,93) €.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

(Apurement du compte « Report à nouveau » par imputation sur le compte « Prime d'émission, de fusion, d'apport »).

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, et constatant, sous réserve de l'adoption de la deuxième résolution, que le poste « Report à nouveau » est débiteur à hauteur de 448.839,93 €, décide d'apurer ledit poste « Report à nouveau » par imputation sur le poste « Prime d'émission, de fusion, d'apport » qui s'élève à 2.223.832,27 €.

L'assemblée générale constate qu'en conséquence de cette imputation, le poste « Report à nouveau » présente désormais un solde nul et que le poste « Prime d'émission, de fusion, d'apport » présente désormais un solde créditeur de 1.774.992,34 €.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

(Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce)

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

(Renouvellement du mandat de Président de M. Xavier BONNIOT de FLEURAC)

L'assemblée générale constatant que le mandat de Président de M. Xavier BONNIOT de FLEURAC est arrivé à expiration, décide de le renouveler pour une durée qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

(Approbation du projet de contrat d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions conclu avec la société FRENIL DISTRIBUTION et portant sur sa branche complète d'activité de station-service sise à ST PIERRE SUR DIVES (14170) – rue de Lisieux et de l'augmentation du capital de 195.884 € en découlant).

L'assemblée générale, connaissance prise :

- du rapport spécial du Président,
- du rapport de M. Michel TAMET, Commissaire à la scission et aux apports,
- du projet de contrat d'apport partiel d'actif conclu le 12 mars 2015 entre la société FRENIL DISTRIBUTION, en qualité d'apporteuse, et la société CASINO CARBURANTS, en qualité de bénéficiaire,

Et prenant acte de la réalisation de la condition suspensive stipulée dans ledit contrat, à savoir :

- l'approbation de l'apport partiel d'actif par l'assemblée générale extraordinaire de la société FRENIL DISTRIBUTION, société apporteuse.

Approuve, dans toutes ses dispositions cet apport, aux termes duquel la société FRENIL DISTRIBUTION (société anonyme au capital de 39.000 € dont le siège social est sis 1, Esplanade de France, 42 000 SAINT-ETIENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 300 900 578) fait apport à CASINO CARBURANTS de sa branche complète d'activité de station-service sise rue de Lisieux, 141 70 SAINT-PIERRE-SUR-DIVES dont l'actif transmis est évalué à 306.934,30 € et le passif pris en charge à 54.244,63 €, soit un actif net apporté de 252.689,67 € ; étant précisé qu'il a été expressément convenu que la société FRENIL DISTRIBUTION ne serait pas garante solidaire du passif pris en charge par CASINO CARBURANTS.

L'assemblée générale approuve expressément l'évaluation de l'apport ainsi consenti à la société et sa rémunération.

En conséquence, l'assemblée générale décide d'augmenter son capital social de 195 884 € au moyen de la création de 195.884 actions de 1€ de valeur nominale chacune attribuées en totalité à la société FRENIL DISTRIBUTION, société apporteuse.

Ces actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit à toutes les distributions décidées ou mises en paiement après leur date d'émission. Elles seront entièrement assimilées aux actions anciennes dès leur création.

La différence entre la valeur nette de l'apport, soit 252.689,67 €, et la valeur nominale des actions créées en rémunération de l'apport, soit 195.884 €, différence par conséquent égale à 56.805,67 €, constitue le montant de la prime d'apport qui sera inscrite au passif du bilan et sur laquelle porteront les droits des associés anciens et nouveaux.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

(Sous condition de l'approbation du projet de contrat d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions conclu avec la société FRENIL DISTRIBUTION, modification corrélative de l'article 6 des statuts).

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption de la sixième résolution ci-dessus, décide de modifier l'article 6 « Apports » des statuts, lequel aura désormais la rédaction suivante :

ARTICLE 6 – APPORTS

Il est ajouté à cet article le paragraphe suivant :

« Par convention en date du 12 mars 2015, approuvée par l'assemblée générale du 7 mai 2015, il a été fait apport par la société FRENIL DISTRIBUTION, société anonyme au capital de 39.000 € dont le siège social est sis 1, Esplanade de France, 42 000 SAINT-ETIENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 300 900 578, de sa branche complète et autonome d'activité de station-service, pour une valeur nette de 252.689,67 €, lequel apport a été rémunéré par la création de 195.884 actions de 1 € de valeur nominale attribuées à la société FRENIL DISTRIBUTION, au titre d'une augmentation de capital de 195.884 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 56.805,67 € ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

(Sous condition de l'approbation du projet de contrat d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions conclu avec la société FRENIL DISTRIBUTION, modification corrélative de l'article 7 des statuts).

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption de la sixième résolution ci-dessus, décide de modifier l'article 7 « Capital social » des statuts, lequel aura désormais la rédaction suivante :

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

« Le capital social est fixé à la somme de CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-UN MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS (5.081.393 €) divisé en 5.081.393 actions de même catégorie d'une valeur nominale de 1 (UN) EURO, chacune intégralement libérée. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

(Pouvoir en vue des formalités)

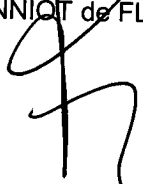
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président de séance et le secrétaire.

Le président de séance
M. Xavier BONNIOT de FLEURAC



Le Secrétaire
Mme Claire JOANNES



Enregistré à : SIE DE SAINT-ETIENNE SUD POLE ENREGISTREMENT

Le 07/07/2015 Bordereau n°2015/797 Case n°36

Ext 5289

Enregistrement : 500 €

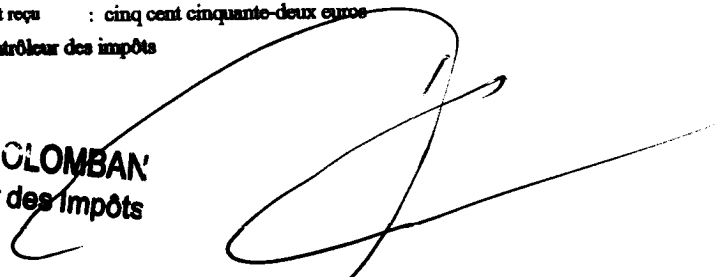
Pénalités : 52 €

Total liquidé : cinq cent cinquante-deux euros

Montant reçu : cinq cent cinquante-deux euros

Le Contrôleur des impôts

Sylvain COLOMBAN
Contrôleur des Impôts



GREFFE TC ST ETIENNE

N° gestion : 1999 3707

le : 07 SEP. 2015

N° dépôt : 5420

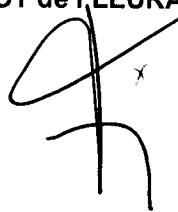
Vu par le greffier : 

CASINO CARBURANTS

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.081.393 €
Siège social : 1, Esplanade de France, 42 000 SAINT-ETIENNE
428 267 942 RCS SAINT-ETIENNE

STATUTS

Certifiés conformes
Le Président
M. Xavier BONNIOT de FLEURAC



Statuts mis à jour au 7 mai 2015

TITRE I

FORME - OBJET - DUREE **SIEGE - DENOMINATION**

ARTICLE 1 : FORME DE LA SOCIETE

La société est une Société par Actions Simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

Elle peut indifféremment être composée d'un ou plusieurs associés.

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par Actions Simplifiée.

La société continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

ARTICLE 2 : DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est « **CASINO CARBURANTS** ».

Dans tous les actes, factures, annonces et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "Société par Actions Simplifiée" ou les initiales "SAS" et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 3 : OBJET

La société a pour objet social, en France et à l'étranger :

La distribution de produits pétroliers y compris le gaz en bouteilles, de tous produits énergétiques pour tous types de véhicules automobiles et de leurs activités et services annexes : lavage, vidange, graissages, vente de lubrifiants, accessoires automobiles, pneumatiques et, d'une manière générale, tous les produits vendus habituellement dans les magasins et boutiques de stations-service,

Et, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation ;

Elle peut, en France et à l'étranger, créer, acquérir, exploiter ou faire exploiter toutes marques de fabrique, de commerce et de service, tous modèles et dessins, tous brevets et procédés de fabrication se rapportant à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement

Elle peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et affaires françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet ;

Elle peut agir en tous pays, directement ou indirectement pour son compte ou celui de tiers, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.

ARTICLE 4 : DUREE

La durée de la société prendra fin le 31 décembre 2097, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés.

ARTICLE 5 : SIEGE

Le siège social est établi à **SAINT-ETIENNE (42000) – 1, Esplanade de France.**

Il peut être transféré en tout autre lieu du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence et qui doit être soumise à ratification de la plus proche décision collective des associés et, en tout autre lieu, en vertu d'une décision de la collectivité des associés.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL - MODIFICATION DU CAPITAL FORME DES TITRES - TRANSMISSION DES ACTIONS

ARTICLE 6 : APPORTS

La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait apport à la société de 40 000 € en numéraire, correspondant à 40 000 actions de 1 € chacune, entièrement libérées.

Suivant contrat d'apport en date du 15 novembre 2002 approuvé par décision de l'associé unique en date du 29 novembre 2002, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (RCS 428 268 023) a fait apport de la branche d'activité de station-essence constituée des stations essence sises à PERS JUSSY (74340) – Les Contamines et à MERIGNAC (33700) – 2 Allée des Conviviales – Domaine de Psychottes, évaluée à 756 565,00 euros. En conséquence, il a été procédé à une augmentation de capital de 756 565 euros par la création de 756 565 actions de 1 euro chacune attribuées à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en rémunération de son apport.

Par décision en date du 18 octobre 2004, l'unique associé a décidé de procéder à une augmentation de capital de 2 000 000 euros puis à une réduction de capital de 2 152 605 euros ramenant ainsi le capital social de la société à 643 960 euros.

Suivant contrat d'apport en date du 26 octobre 2004 approuvé par décision de l'associé unique en date du 30 novembre 2004, la société DENIS SIMON DISTRIBUTION (RCS 348 030 677) a fait apport de la branche complète d'activité de station-essence constituée du fonds de station service sis à ROSCOFF (29680) – Route de Pontigou - Kerguennec, évaluée à 115 421,00 euros. En conséquence, il a été procédé à une augmentation de capital de 115 421 euros par la création de 115 421 actions de 1 euro chacune attribuées à la société DENIS SIMON DISTRIBUTION en rémunération de son apport.

Suivant contrat d'apport en date du 26 octobre 2004 approuvé par décision de l'associé unique en date du 30 novembre 2004, la société JACELI (RCS 421 425 752) a fait apport de la branche complète d'activité de station-essence constituée du fonds de commerce de station-service sis à ST-GALMIER (42330) – La Richelande, évaluée à 322 729,00 euros. En conséquence, il a été procédé à une augmentation de capital de 322 729,00 euros par la création de 322 729 actions de 1 euro chacune attribuées à la société JACELI en rémunération de son apport.

Suivant contrat d'apport en date du 26 octobre 2004 approuvé par décision de l'associé unique en date du 30 novembre 2004, la société KERLIGUEN (RCS 329 844 658) a fait apport de la branche complète d'activité de station-essence constituée du fonds de commerce de station-service et de lavage sis à MALESTROIT (56140) – Avenue de la Gare, évaluée à 135 739,00 euros. En conséquence, il a été procédé à une augmentation de capital de 135 739,00 euros par la création de 135 739 actions de 1 euro chacune attribuées à la société KERLIGUEN en rémunération de son apport.

Suivant contrat d'apport en date du 3 novembre 2006 approuvé par l'assemblée générale extraordinaire en date du 6 décembre 2006, la société CASINO, GUICHARD-PERRACHON (RCS 554 501 171) a fait apport de la branche complète d'activité de station-essence et lavage constituée des fonds de commerce d'Izon (33450) – Hameau Maucaillou et de Fontaine Le Dun (76740) – Le Buquet – La Gaillarde, évaluée à 550 338,23 euros. En conséquence, il a été procédé à une augmentation de capital de 170 383 euros par la création de 170 383 actions de 1 euro chacune attribuées à la société CASINO, GUICHARD-PERRACHON en rémunération de son apport.

Suivant contrat d'apport en date du 14 novembre 2006 approuvé par l'assemblée générale extraordinaire en date du 6 décembre 2006, la société URANIE (RCS 380 236 547) a fait apport de la branche complète d'activité de station-essence constituée du fonds de commerce de Vulaines Sur Seine (77870) – Route d'Héricy, évaluée à 288 613,89 euros. En conséquence, il a été procédé à une augmentation de capital de 89 354 euros par la création de 89 354 actions de 1 euro chacune attribuées à la société URANIE en rémunération de son apport. Du fait de la mise en œuvre de la clause résolutoire, l'apport a été annulé, en sorte que les actions émises ont été annulées (Assemblée générale du 4 octobre 2007).

Suivant contrat d'apport en date du 26 octobre 2007 approuvé par l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2007, la société DINETARD (RCS 315 999 029) a fait apport de la branche complète d'activité de station-essence et de lavage constituée des fonds de commerce de Fouilloy (80800) – Rue Hippolyte Noiret et de Vulaines Sur Seine (77870) – Route d'Héricy, évaluée à 575 004,50 euros. En conséquence, il a été procédé à une augmentation de capital de 215 463 euros par la création de 215 463 actions de 1 euro chacune attribuées à la société DINETARD en rémunération de son apport.

Suivant contrat d'apport en date du 23 octobre 2008 approuvé par l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 novembre 2008, la SOCIETE LAVOISIER (RCS 672 027 083) a fait apport de la branche complète d'activité de station-service et de lavage constituée du fonds de commerce d'Hardricout (78250) – 60, Rue du Vexin. En conséquence, il a été procédé à une augmentation de capital de 69 399 euros par la création de 69 399 actions de 1 euro chacune attribuées à la SOCIETE LAVOISIER en rémunération de son apport.

Suivant contrat d'apport en date du 27 octobre 2009 approuvé par l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2009, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (RCS 428 268 023) a fait apport de la branche complète d'activité de station-service constitué des fonds de commerce de Le Rheu (35650) – Allée du Chêne Vert, Les Avenières (38630) – 74 Route de Jalerieu et Longeville sur Mer (85560) – 23 Avenue Georges Clémenceau. En conséquence, il a été procédé à une augmentation de capital de 67 043 euros par la création de 67 043 actions de 1 euro chacune attribuées à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en rémunération de son apport.

Suivant contrat d'apport en date du 27 octobre 2009 approuvé par l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2009, la société VIVER (RCS 387 754 807) a fait apport de la branche complète d'activité de station-service constitué du fonds de commerce de Vinon sur Verdon (83560) – Route de Gréoux – Lieudit Les Adrechs. En conséquence, il a été procédé à une augmentation de capital de 106 720 euros par la création de 106 720 actions de 1 euro chacune attribuées à la société VIVER en rémunération de son apport.

Par délibération en date du 14 octobre 2013, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de procéder à une augmentation de capital de 13.500.000 € portant ainsi le capital de 2.654.847 € à 16.154.847.

Par délibération en date du 28 octobre 2013, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de procéder à une réduction de capital de 13.350.000 € par apurement des pertes portant ainsi le capital de 16.154.847 € à 2.804.847 €.

Par convention en date du 19 septembre 2013, approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2013, il a été fait apport par la société AURECDIS, société par actions simplifiée au capital de 127.000 €, ayant son siège social 1 Esplanade de France, 42 000 Saint-Etienne, immatriculée sous le numéro 413 760 745 RCS SAINT-ETIENNE, de sa branche complète et autonome d'activité de station-service, pour une valeur nette de 41.047,19 €, lequel a été rémunéré par la création de 25.495 actions de 1 € attribuées à la société AURECDIS, au titre d'une augmentation de capital de 25.495 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 15.552,19 €.

Par convention en date du 19 septembre 2013, approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2013, il a été fait apport par SOCIETE NIORTAISE DE DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 40.000 €, ayant son siège social 1 Esplanade de France, 42 000 Saint-Etienne, immatriculée sous le numéro 407 632 660 RCS SAINT-ETIENNE, de sa branche complète et autonome d'activité de station-service, pour une valeur nette de 58.703,11 €, lequel a été rémunéré par la création de 36.462 actions de 1 € attribuées à la société SOCIETE NIORTAISE DE DISTRIBUTION, au titre d'une augmentation de capital de 36.462 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 22.241,11 €.

Par convention en date du 30 octobre 2013, approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2013, il a été fait apport par la société ENELSO, société par actions simplifiée au capital de 2.574.121€ ayant son siège social 1, Esplanade de France, 42 000 SAINT-ETIENNE, immatriculée sous le numéro 497 581 702 RCS SAINT-ETIENNE, de sa branche complète et autonome d'activité de station-service, pour une valeur nette de 68.101,60€, lequel a été rémunéré par la création de 57.604 actions de 1€ attribuées à la société ENELSO, au titre d'une augmentation de capital de 57.604€. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 10.497,60€.

Par convention en date du 30 octobre 2013, approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2013, il a été fait apport par la société SOGADIS, société par actions simplifiée au capital de 1.544.430€ ayant son siège social 1, Esplanade de France, 42 000 SAINT-ETIENNE, immatriculée sous le numéro 450 078 126 RCS SAINT-ETIENNE, de sa branche complète et autonome d'activité de station-service et station de lavage, pour une valeur nette de 16.280€, lequel a été rémunéré par la création de 10.112 actions de 1€ attribuées à la société SOGADIS, au titre d'une augmentation de capital de 10.112€. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 6.168,21€.

Par convention en date du 30 octobre 2013, approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2013, il a été fait apport par la société MEYREUIL DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 2.089.890€ ayant son siège social 1, Esplanade de France, 42 000 SAINT-ETIENNE, immatriculée sous le numéro 484 321 344 RCS SAINT-ETIENNE, de sa branche complète et autonome d'activité de station-service, pour une valeur nette de 91.925,63€, lequel a été rémunéré par la création de 57.097 actions de 1€ attribuées à la société MEYREUIL DISTRIBUTION, au titre d'une augmentation de capital de 57.097€. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 34.828,63€.

Par convention en date du 30 octobre 2013, approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2013, il a été fait apport par la société HERMIDIS, société par actions simplifiée au capital de 987.660€ ayant son siège social 1, Esplanade de France, 42 000 SAINT-ETIENNE, immatriculée sous le numéro 401 235 130 RCS SAINT-ETIENNE, de sa branche complète et autonome d'activité de station-service avec station de lavage, pour une valeur nette de 25.920,50€, lequel a été rémunéré par la création de 16.100 actions de 1€ attribuées à la société HERMIDIS, au titre d'une augmentation de capital de 16.100€. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 9.820,50€.

Par convention en date du 28 octobre 2013, approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2013, il a été fait apport par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, société par

actions simplifiée au capital de 46.021.338€ ayant son siège social 1, Esplanade de France, 42 000 SAINT-ETIENNE, immatriculée sous le numéro 428 268 023 RCS SAINT-ETIENNE, de sa branche complète et autonome d'activité de station-service sise à CASTELNAU-DE-MEDOC (33), pour une valeur nette de 24.133,01€ , lequel a été rémunéré par la création de 14.989 actions de 1€ attribuées à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, au titre d'une augmentation de capital de 14.989€. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 9.144,01€.

Par convention en date du 18 octobre 2013, approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2013, il a été fait apport par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 46.021.338€ ayant son siège social 1, Esplanade de France, 42 000 SAINT-ETIENNE, immatriculée sous le numéro 428 268 023 RCS SAINT-ETIENNE, de sa branche complète et autonome d'activité de station-service sise à GRABELS (34), pour une valeur nette de 104.720,02€ , lequel a été rémunéré par la création de 65.043 actions de 1€ attribuées à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, au titre d'une augmentation de capital de 65.043€. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 39.677,02€.

Par convention en date du 13 mars 2014, approuvée par l'assemblée générale du 5 mai 2014, il a été fait apport par la société ALLODE, société anonyme au capital de 246.554 € dont le siège social est sis 1, Esplanade de France, 42 000 SAINT-ETIENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 350 940 813, de sa branche complète et autonome d'activité de station-service, pour une valeur nette de 40.627,47 €, lequel a été rémunéré par la création de 30.547 actions de 1 € de valeur nominale attribuées à la société ALLODE, au titre d'une augmentation de capital de 30.547 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 10.080,47 €.

Par convention en date du 13 mars 2014, approuvée par l'assemblée générale du 5 mai 2014, il a été fait apport par la société CHALIN, société par actions simplifiée au capital de 48.000 € dont le siège social est sis 1, Esplanade de France, 42 000 SAINT-ETIENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 340 515 477 de sa branche complète et autonome d'activité de station-service, pour une valeur nette de 427.799,84 €, lequel a été rémunéré par la création de 321.654 actions de 1 € de valeur nominale attribuées à la société CHALIN, au titre d'une augmentation de capital de 321.654 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 106.145,84 €.

Par convention en date du 13 mars 2014, approuvée par l'assemblée générale du 5 mai 2014, il a été fait apport par la société CODIVAL (société anonyme au capital de 45.750 € dont le siège social est sis 1, Esplanade de France, 42 000 SAINT-ETIENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 326 713 161) de sa branche complète d'activité de station-service pour une valeur nette de 423.210,32 €, lequel a été rémunéré par la création de 343.433 actions de 1 € de valeur nominale attribuées à la société CODIVAL, au titre d'une augmentation de capital de 343.433 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 79.777,32 €.

Par convention en date du 13 mars 2014, approuvée par l'assemblée générale du 5 mai 2014, il a été fait apport par la société DILUX (société par actions simplifiée au capital de 2.639.168 € dont le siège social est sis 1, Esplanade de France, 42 000 SAINT-ETIENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 323 801 894) de sa branche complète d'activité de station-service pour une valeur nette de 161.273,89 € ; lequel a été rémunéré par la création de 121.259 actions de 1€ de valeur nominale attribuées à la société DILUX, au titre d'une augmentation de capital de 121.259 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 40.014,89 €.

Par convention en date du 13 mars 2014, approuvée par l'assemblée générale du 5 mai 2014, il a été fait apport par la société FACLAIR (société anonyme au capital de 72.000 € dont le siège social est sis 1, Esplanade de France, 42 000 SAINT ETIENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 399 240 803) de sa branche complète d'activité de station-service pour une valeur nette de 111.983,52 € ; lequel a été rémunéré par la création de 84.198 actions de 1€ de valeur nominale attribuées à la société FACLAIR, au titre d'une augmentation

de capital de 84.198 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 27.785,52 €.

Par convention en date du 13 mars 2014, approuvée par l'assemblée générale du 5 mai 2014, il a été fait apport par la société KERAN (société anonyme au capital de 888.345 € dont le siège social est sis 1, Esplanade de France, 42 000 SAINT ETIENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 344 927 868) de sa branche complète d'activité de station-service pour une valeur nette de 48.199,21 €, lequel a été rémunéré par la création de 36.240 actions de 1€ de valeur nominale attribuées à la société KERAN, au titre d'une augmentation de capital de 36.240 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 11.959,21 €.

Par convention en date du 13 mars 2014, approuvée par l'assemblée générale du 5 mai 2014, il a été fait apport par la société MAPIC (société par actions simplifiée au capital de 64.000 € dont le siège social est sis 1, Esplanade de France, 42 000 SAINT ETIENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 343 798 922) de sa branche complète d'activité de station-service pour une valeur nette de de 423.667,45 € ; lequel a été rémunéré par la création de 318.547 actions de 1€ de valeur nominale attribuées à la société MAPIC, au titre d'une augmentation de capital de 318.547 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 105.120,45 €.

Par convention en date du 13 mars 2014, approuvée par l'assemblée générale du 5 mai 2014, il a été fait apport par la société MATAL (société par actions simplifiée au capital de 64.000 € dont le siège social est sis 1, Esplanade de France, 42 000 SAINT ETIENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 335 092 367) de sa branche complète d'activité de station-service pour une valeur nette de 126.681,25 €, lequel a été rémunéré par la création de 95.249 actions de 1€ de valeur nominale attribuées à la société MATAL, au titre d'une augmentation de capital de 95.249 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 31.432,25 €.

Par convention en date du 12 mars 2015, approuvée par l'assemblée générale du 7 mai 2015, il a été fait apport par la société FRENIL DISTRIBUTION, société anonyme au capital de 39.000 € dont le siège social est sis 1, Esplanade de France, 42 000 SAINT-ETIENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 300 900 578, de sa branche complète et autonome d'activité de station-service, pour une valeur nette de 252.689,67 €, lequel apport a été rémunéré par la création de 195.884 actions de 1 € de valeur nominale attribuées à la société FRENIL DISTRIBUTION, au titre d'une augmentation de capital de 195.884 €. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation du capital a représenté une prime d'apport de 56.805,67 €.

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-UN MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS (5.081.393 €) divisé en 5.081.393 actions de même catégorie d'une valeur nominale de 1 (UN) EURO, chacune intégralement libérée.

ARTICLE 8 : MODIFICATIONS DU CAPITAL

8.1 Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

8.2 Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

8.3 En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, sauf stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis.

Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

8.4 Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

ARTICLE 9 – FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements en vigueur. Elles sont inscrites en comptes individuels.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui est délivrée par le Président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

ARTICLE 10 – TRANSMISSION DES ACTIONS

10.1 - Définitions :

Dans le cadre des présents statuts, les soussignées sont convenues des définitions ci-après :

a) « Transmission(s) » ou « Cession(s) » : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières (telles que définies ci-après) émises immédiatement ou à terme par la société, à savoir notamment : cession, vente, transmission, échange, apport en société, apport partiel d'actif, fusion ou scission, cession de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou de renonciation au droit souscription, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine, sans que cette liste puisse être considérée comme limitative.

b) « Action(s) » ou « Valeur(s) Mobilière(s) » : signifie les valeurs mobilières émises par la société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

c) « Opération de reclassement » : signifie toute Transmission d'actions de la société intervenant entre un associé et (i) une société qu'il contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, ou (ii) une société qui contrôle l'associé au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, ou (iii) une société qui est contrôlée au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce par une ou plusieurs personnes mentionnées en (i) et (ii) ci-dessus, ou par le cédant et une de ces personnes.

d) « Notification(s) » signifie toute communication devant être faite en vertu des présents statuts.

Sans préjudice des articles ci-dessous, les Actions sont librement négociables. Leur Transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant ou de l'apporteur au compte du cessionnaire ou du bénéficiaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement et dénommé "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les soixante jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

10.2 - Cas de Cession libre :

10.2.1. La Cession des Actions de la société est libre dans les cas suivants :

- Transmission d'Actions de la société entre associés quelle qu'en soit la cause ;
- Transmission d'Actions de la société résultant d'une Opération de reclassement telle que définie au 10.1 c) ci-dessus.

10.2.2. Toute autre Cession, quelle qu'en soit la forme, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la Cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice, est soumise à agrément de la société dans les conditions ci-après.

10.3. La demande d'agrément doit être notifiée au Président par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital, ainsi que toutes les autres conditions et modalités particulières de l'opération.

Si ladite Notification ne comporte pas l'ensemble des renseignements mentionnés ci-dessus, le Président invite l'associé cédant à la compléter et les délais ne commencent à courir qu'à compter du jour de la réception du ou des renseignements manquants.

Le Président notifie cette demande d'agrément aux associés.

10.4. La décision des associés sur l'agrément doit intervenir dans un délai de trois (3) mois à compter de la Notification de la demande visée ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

10.5. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément sont prises par la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Ces décisions ne sont pas motivées et ne peuvent pas donner lieu à une réclamation quelconque.

10.6. En cas d'agrément, la Cession projetée est réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des Actions au profit du cessionnaire agréé doit être

réalisé dans les trente (30) jours de la Notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des Actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

10.7. En cas de refus d'agrément, la société doit, dans un délai de trois (3) mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'associé cédant soit par des associés, soit par des tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si la société a refusé de consentir à la Cession, le cédant peut, dans les huit (8) jours de la Notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il renonce à son projet de Cession.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la société dans ce délai d'un mois, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil

10.8. Conformément à l'article L.227-15 du Code de commerce, toute Cession ou Transmission effectuée en violation des clauses ci-dessus est nulle.

Le présent article n'a pas vocation à s'appliquer en cas de Cession par l'associé unique.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE – COMMISSAIRE AUX COMPTES – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

ARTICLE 11 - LE PRESIDENT

11.1. Nomination

La société est représentée, gérée et administrée par un Président, personne physique ou personne morale, associé ou non, nommé par décision de l'associé unique ou décision collective des associés. Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci peut désigner un représentant permanent personne physique.

11.2. Durée du mandat de Président

Le Président est nommé pour une durée déterminée qui prend fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale des associés (ou de la décision de l'associé unique) statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel il a été nommé.

Il peut résilier ses fonctions à tout moment à charge pour lui d'en informer les associés.

Le Président peut être révoqué ad nutum, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

11.3. Rémunération

Les fonctions du Président peuvent être gratuites ou rémunérées.

11.4. Pouvoirs du Président

Le Président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts.

Le Président peut, sous sa responsabilité, constituer des mandataires pour une ou plusieurs catégories d'opérations déterminées et autoriser ces mandataires à substituer.

ARTICLE 12 - DIRECTEUR GENERAL

12.1. Nomination

Sur proposition du Président, la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques ou personnes morales qui pourront désigner un représentant permanent personne physique.

12.2. Durée du mandat de Directeur Général

Le Directeur Général est nommé pour une durée déterminée qui prend fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale des associés (ou de la décision de l'associé unique) statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel il a été nommé.

Il peut résilier ses fonctions à tout moment à charge pour lui d'en informer les associés.

Le Directeur Général peut être révoqué ad nutum, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

12.3. Rémunération

Les fonctions de Directeur Général peuvent être gratuites ou rémunérées.

12.4. Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président et, notamment, celui de représenter la Société à l'égard des tiers.

ARTICLE 13 : COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'associé unique ou la collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

En cas de pluralités d'associés, le Commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et :

- son Président ou ses dirigeants,
- l'un de ses associés disposant d'une fraction de droit de vote supérieure à 10 %,

ou s'il s'agit d'une société associée,

- la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales, sont communiquées au Commissaire aux comptes.

Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il est seulement fait mention desdites conventions au registre des décisions, sans qu'il y ait lieu à rapport du Commissaire aux comptes

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES **COMITE D'ENTREPRISE**

ARTICLE 15 - DECISIONS SOCIALES

15.1 – Décisions collectives obligatoires

1. Outre les dispositions particulières précisées par les présents statuts, les opérations suivantes doivent faire l'objet d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective des associés :

- modification du capital social, sauf cas de délégation : augmentation, réduction, amortissement et plus généralement l'émission d'instruments financiers ;
- fusion, scission ou apport partiel d'actifs ;
- dissolution, liquidation ;
- transformation de la société ;
- nomination, rémunération et révocation du Président, du ou des directeurs généraux,
- nomination des Commissaires aux comptes,
- approbation des comptes annuels et affectation du résultat, en ce compris la distribution d'un dividende en actions de la société ;
- approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou associés,
- modification des statuts,
- toute décision pour laquelle l'approbation d'une assemblée générale est requise en vertu de la loi ou des présents statuts ;

Toute autre décision est de la compétence du Président.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi ou les présents statuts à la collectivité des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

15.2 – Mode de consultation

Tous moyens de communication (vidéo, télex, télécopie, courrier électronique, etc.) peuvent être utilisés pour l'expression des décisions.

15.2.1 – En cas de pluralité d'associés

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, par consultation en assemblée ou par correspondance.

En outre, les associés peuvent toujours d'un commun accord, prendre les décisions collectives à l'unanimité par acte sous seing privé ou notarié.

- par consultation écrite : dans ce cas, le Président adresse par tout moyen le projet de texte des résolutions proposées à l'approbation du ou des associés.

Le ou les associés disposent d'un délai minimal de 8 jours, à compter de la réception du projet de résolutions pour émettre un vote. Le vote peut être émis par tous moyens. Tout associé n'ayant pas répondu dans un délai de 8 jours est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le Président, sur lequel est portée la décision de chaque associé.

- en assemblée : les assemblées sont convoquées par le Président.

La convocation est adressée à ou aux associés par tous moyens 8 jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Les convocations comportent l'indication du jour, de l'heure et du lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion. La réunion peut être organisée en vidéo-conférence.

Dans les cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par mandataire.

Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou à défaut, l'assemblée élit son Président et désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.

Aucune condition de quorum n'est exigée pour la tenue des assemblées.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le président et, le cas échéant, par le président de séance.

Les décisions collectives sont prises à la majorité simple des associés à l'exception des modifications statutaires visées par l'article L.227.19 du Code de Commerce qui requièrent alors un accord unanime des associés.

15.2.2. En cas d'associé unique

Les décisions de l'associé unique sont prises par tous moyens. L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Toutefois l'approbation des comptes se fait en présence du Président, après que le ou les commissaires aux comptes aient été avisés.

15.3 – Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées.

Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et par les associés présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de Séance, l'identité des associés présents et représentés et les documents et informations communiqués préalablement aux associés.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés.

Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

15.4 - Information des associés et des Commissaires aux comptes

15.4.1. Chaque consultation des associés doit être précédée, dans un délai de huit (8) jours avant la date prévue pour cette consultation, de la communication à chacun des associés de l'ordre du jour et de tous documents d'information devant leur permettre de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur le texte de résolutions soumises à son approbation.

Les documents nécessaires à l'information du ou des associés leur sont adressés, par tous moyens.

15.4.2. Avant toute décision collective, quelle qu'en soit la forme, il doit être adressé aux Commissaires aux Comptes dans les délais utiles les documents permettant à ceux-ci d'exercer leur mission.

ARTICLE 16 - COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président.

Les demandes d'inscription des projets de résolution présentées par le Comité d'entreprise doivent être adressées par un membre représentant du Comité d'entreprise au Président.

Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions et de l'exposé des motifs y afférents doivent être adressés au Président par lettre recommandée avec avis de réception huit jours au moins avant la date fixée pour la décision du ou des associés.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES BENEFICES - AVANCES EN COMPTES COURANTS

ARTICLE 17 : EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 18 - COMPTES ANNUELS

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales et dresse des comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.

Le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le Président.

L'associé unique ou les associés approuvent les comptes, après rapport du ou des Commissaires aux comptes, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque les comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision des associés.

ARTICLE 19 - AFFECTATION DES BENEFICES

Le compte de résultat fait apparaître, par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale, prélèvement qui cessera d'être obligatoire lorsque ledit fonds aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours si, pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte,
- toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable à la disposition de la collectivité des associés pour, sur proposition du Président, être, en totalité ou en partie, réparti aux actions à titre de dividende, affecté notamment, à tous comptes de réserve, d'amortissement du capital ou de report à nouveau.

La collectivité des associés, statuant sur les comptes de l'exercice, a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social, cette dernière étant toutefois limitée à ses droits dans le capital.

ARTICLE 20 : AVANCES EN COMPTES COURANTS

Chaque associé pourra avoir un compte courant et y verser, en accord avec ses co-associés, les sommes nécessaires à la bonne marche de la société.

Les conditions de fonctionnement de ces comptes courants seront arrêtées d'un commun accord entre les associés et la société.

TITRE VI

LIQUIDATION DE LA SOCIETE - CONTINUATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 21 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

21.1. A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation obéira aux règles ci-après, sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur.

21.2. L'associé unique ou les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont il détermine les fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions des dirigeants et, sauf décision contraire du ou des associés, à celles du ou des Commissaires aux comptes.

L'associé unique ou les associés peuvent toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.

Le mandat des liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

21.3. Le ou les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes et, en fin de liquidation, à l'affectation du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds.

Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la société à l'égard des tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.

21.4. Au cours de la liquidation, l'associé unique ou les associés sont consultés aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles L.237-23 et suivants du Code de commerce.

L'associé unique ou les associés peuvent valablement être consultés par un liquidateur ou par des associés représentant au moins le dixième du capital.

21.5. En fin de liquidation, l'associé unique ou les associés statue(nt) sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Il constate, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de consulter l'associé unique ou les associés, le Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette consultation.

Si l'associé unique ou les associés ne peuvent délibérer ou s'il(s) refuse(nt) d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du Tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Si la société ne comporte qu'un associé, il lui est versé le montant du boni de liquidation subsistant.

En cas de pluralité d'associés, le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé, entre les associés, proportionnellement au nombre de leurs actions.

ARTICLE 22 : CONTINUATION DE LA SOCIETE EN CAS DE DECES D'UN ASSOCIE OU DE DISSOLUTION

Le décès, le règlement judiciaire, la liquidation de biens, l'interdiction d'exercer une profession commerciale frappant l'un des associés, de même que la dissolution d'une personne morale associée, n'entraîneront pas la dissolution de plein droit de la présente société qui continuera entre les autres associés.

Dans ce cas, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, si la dissolution résulte de la fusion d'une société associée, la société absorbante sera associée au lieu et place de la société absorbée.

ARTICLE 23 : CONTESTATIONS

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société ou au cours de la liquidation entre les associés ou entre un associé et la société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siège social.